

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 808/2533 บริษัท ยูไนเต็دمอเตอร์เวิกส์ (สยาม)
จำกัด

โจทก์

บริษัท นิวไลออนแมชชีนเนอรี่ิมพอร์ต
เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

ป.รษฎากร มาตรา 118

การระบวันเดือนปีพร้อมกับขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น เพียงมุ่งหมายให้ทราบว่าได้มีการปิดและขีดฆ่าเมื่อใดเท่านั้น เมื่อเอกสารได้มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ก่อนมีคำพิพากษาแล้ว แม้จะไม่ได้ลงวันที่ที่ขีดฆ่าก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลรษฎากร มาตรา 118 การซื้อขายได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ 60 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามกำหนดย่อมได้ชื่อว่าผิดนัดแล้ว ไม่จำเป็นต้องทวงถามก่อน.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ราคาสินค้าที่ค้าง 134,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 134,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาว่าหนังสือมอบอำนาจช่วง
เอกสารหมายเลข 3 อักษรแสดงบัพมีได้มีการขีดฆ่าและลงวันที่นั้นก็ปรากฏว่ามีการขีด
ฆ่าอักษรแสดงบัพแล้ว เพียงแต่มีได้ลงวันที่เท่านั้น เห็นว่าการระบุวันเดือนปีพร้อมกับ
ขีดฆ่านั้นเพียงมุ่งหมายให้ทราบว่าได้มีการปิดและขีดฆ่าเมื่อใดเท่านั้นเมื่อเอกสาร
ฉบับนี้ได้มีการขีดฆ่าอักษรแสดงบัพก่อนมีคำพิพากษาแล้วเช่นนี้แม้จะไม่ได้ลงวันที่ที่
ขีดฆ่าก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118

ส่วนปัญหาเรื่องการทวงถามนั้น จำเลยฎีกาว่า โจทก์ต้องทวงถามก่อนจึงจะ
ฟ้องคดีได้ เห็นว่า โจทก์นำสืบแล้วว่าการซื้อขายสินค้ารายนี้ได้กำหนดเวลาชำระหนี้
ไว้ 60 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามกำหนดย่อมได้ชื่อว่า
ผิดนัดแล้ว ดังนี้ ไม่ว่าโจทก์จะได้ทวงถามก่อนแล้วหรือไม่ย่อมไม่ทำให้ผลของคดี
เปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ